공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2023 - 006 호 2023. 1. 19.

사 건 번 호 2019입담3090

사 건 명 서울시 ○○○○ 발주 생활폐기물 수집·운반 대행 용역입찰 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 고려리사이클링
서울 마포구 성산로4길 59, 301호 에이
대표이사 장○○

2. 대경환경 주식회사
서울 마포구 월드컵로 43
대표이사 김○○
대리인 법률사무소 예손
담당변호사 이□□

3. 평화환경 주식회사
서울 마포구 월드컵북로12안길 78
대표이사 김△△

4. 주식회사 효성환경
서울 마포구 월드컵북로 104
대표이사 최○○
피심인 1, 3, 4의 대리인 법무법인 율촌

담당변호사 박△△, 이△△, 정△△, 곽△△

심 의 종 결 일 2022. 11. 30.

주 문

1. 피심인 주식회사 고려리사이클링, 피심인 대경환경 주식회사, 피심인 평화환경 주식회사, 피심인 주식회사 효성환경은 서울시 ○○○○이 발주하는 생활폐기물 수집·운반 대행 용역입찰에 참가하면서 사전에 투찰권역, 낙찰예정자 및 투찰률(투찰가격) 등을 합의하는 방법으로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인들은 다음 각 호에 따라 과징금을 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 주식회사 고려리사이클링 : 167,000,000원
2) 대경환경 주식회사 : 190,000,000원
3) 평화환경 주식회사 : 228,000,000원
4) 주식회사 효성환경 : 257,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인들의 지위 및 일반현황

1 피심인 주식회사 고려리사이클링[1], 대경환경 주식회사, 평화환경 주식회사, 주식회사 효성환경은 생활폐기물 처리업을 영위하는 자로서 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률[2]' 제2조 제1호에서 규정한 '사업자'에 해당한다.

2 피심인들의 일반현황은 다음 <표 1>의 내용과 같다.

<표 1> 피심인들의 일반현황

(해당 연도 말 기준, 단위: 백만 원)

피심인	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순이익	설립일
고려리사이클링[3]	2021	150	4,931	359	302	2020.8.12.
	2020	150	4,898	954	772	
대경환경	2021	200	4,725	824	761	1992.8.1.
	2020	200	4,194	864	781	
평화환경	2021	135	4,388	343	323	1977.1.1.
	2020	135	3,998	441	331	
효성환경	2021	200	5,215	502	489	2001.11.1
	2020	200	3,841	358	314	

* 출처: 피심인들 제출자료

나. 시장구조 및 실태

1) 생활폐기물 수집·운반 용역수행 방식

3 「폐기물관리법」 제2조에 의하면, '폐기물'이란 쓰레기, 연소재, 오니[4], 폐유·폐산·폐알칼리 및 동물의 사체 등으로서 사람의 생활이나 사업활동에 필요하지 아니하게 된 물질을 말하며, '생활폐기물'이란 사업장폐기물 이외의 폐기물로 주로 가

1) 이하 각 피심인을 기재할 때에는 '피심인' 및 '주식회사'를 생략하고, 이 사건 피심인 전체를 지칭할 때는 '피심인들'이라 한다.
2) 2018. 6. 12. 법률 제15694호로 개정된 법을 적용하며, 이하 '법'이라 한다.
3) 고려리사이클링은 2010. 8. 12. 대경환경 대표이사 김○○, 평화환경 대표이사 김△△, 효성환경 대표이사 최○○가 공동 투자하여 인수한 회사로서 [피심인 간 2017. 3. 16.자 합의서(심사보고서 소갑 제1-1호증, 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.), 고려리사이클링 주주명부(소갑 제1-4호증)].
4) 오니(汚泥)란 오염물질을 포함한 진흙을 말한다.

정에서 발생되는 폐기물을 말한다.

4 생활폐기물 수집·운반 용역을 수행하는 방식은 크게 직영 방식, 공단(공사)위임 방식, 민간위탁 방식의 3가지로 나눌 수 있다.

5 직영 방식은 지방자치단체가 직접, 공단(공사)위임 방식은 지방자치단체가 출자한 공공기관이, 민간위탁 방식[5]은 일정한 자격을 갖춘 민간업체가 주체가 되어 인력과 장비를 확보하여 수행한다.

2) 서울시 생활폐기물 수집・운반 개요

6 과거 생활폐기물 수집·운반 용역은 지방자치단체가 직접 수행하였으나, 1980년대를 전후하여 민간위탁 방식이 도입되었고 그 후 효율성을 중시하는 작은 정부론의 대두와 1997년 외환위기에 이은 지방자치단체 재정수입 감소로 민간위탁 방식이 활성화되었다.

7 또한, 장기간 수의계약을 통해 대행업체를 선정함에 따른 특혜 논란을 해소하기 위해 폐기물처리업허가 업무처리지침[6]에 따라 생활폐기물 수집·운반 대행업체 선정방식이 2015년 강북구와 도봉구를 시작으로 수의계약에서 경쟁입찰로 변경되었다.

8 생활폐기물 수집·운반업 허가 절차는 아래 <표 2>와 같으며, 폐기물관리법 제25조에 따른 요건을 갖추어야 한다.

<표 2> 허가 절차

사업자	제출 ⇒	지방자치단체장	통보 ⇒	사업자	신청 ⇒	지방자치단체장
사업계획서 작성		사업계획서 적정 여부 검토		허가요건[7] 구비		처리업 허가

3) 서울시 자치구별 대행업체 현황

5) 민간위탁 대행은 「폐기물관리법」 제14조 제2항에 따라 각 지방자치단체별 조례에 따라 실시되고 있다.
6) 폐기물처리업허가 업무처리지침(개정 2005.1.31., 예규 제255호) Ⅲ. 8. 라.
7) 폐기물관리법 시행규칙 제28조에 따라 영업구역, 운반차량 등의 장비 및 기술능력 등의 요건을 구비하여야 한다.

9 서울시 자치구별 생활폐기물과 음식물류폐기물의 수집・운반 처리는 아래의 <표 3>과 같이 2018년 1월 말 기준으로 서울시 25개 모든 자치구에서 민간위탁을 실시하고 있다.

<표 3> 서울시 자치구별 민간위탁 현황

(기준: 2018. 1. 31.)

연번	자치구명	수집·운반				가로청소
		생활	음식물류	재활용	대형	
1	강남구	대행	대행	대행	대행	대행
2	강동구	대행	대행	대행	대행	직영
3	강북구	대행	대행	대행	대행	직영
4	강서구	대행	대행	대행	대행	직영
5	관악구	대행	대행	직영	직영	직영
6	광진구	대행	대행	대행	직영	직영
7	구로구	대행	대행	대행	대행	직영
8	금천구	대행	대행	대행	직영	직영
9	노원구	대행	대행	대행	직영	직영
10	도봉구	대행	대행	대행	대행	직영
11	동대문구	대행	대행	대행	대행	직영
12	동작구	대행	대행	대행	대행	직영
13	마포구	대행	대행	대행	대행	직영
14	서대문구	대행	대행	대행	직영	직영
15	서초구	대행	대행	대행	대행	직영
16	성동구	대행	대행	직영	직영	직영
17	성북구	대행	대행	대행	혼용	직영
18	송파구	대행	대행	대행	대행	직영
19	양천구	대행	대행	대행	대행	직영
20	영등포구	대행	대행	대행	대행	혼용
21	용산구	대행	대행	직영	직영	대행
22	은평구	대행	대행	대행	대행	직영
23	종로구	대행	대행	대행	직영	직영
24	중구	대행	대행	대행	대행	직영
25	중랑구	대행	대행	대행	대행	직영
민간위탁		25	25	22	17(혼용1)	3(혼용1)
직영				3	8	22

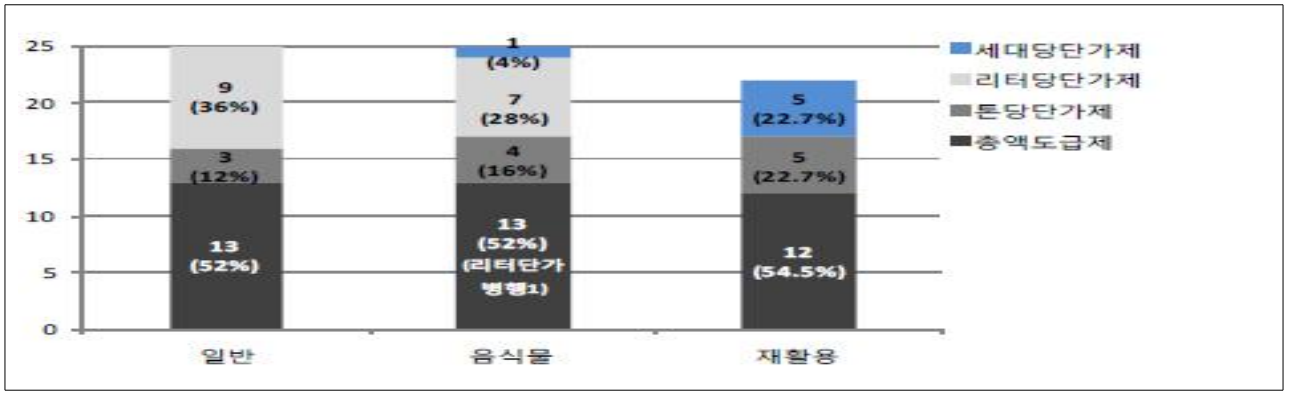
* 자료출처: 서울시 생활폐기물협회

10 한편, 생활폐기물 수집·운반의 민간위탁에 따른 대행대가 지급방식으로 대부분의 자치구에서 생활폐기물 종류와 상관없이 동일한 지급방식을 적용하고 있는바, 일반생활폐기물과 음식물류폐기물에서 총액도급제 방식이 가장 많고, 그 뒤로 리터당단가제와 톤당 단가제 순으로 실시되고 있다. 재활용품에서는 총액도급제 방식이

가장 많고, 그 다음으로 세대당단가제와 톤당단가제가 실시되고 있다.

<표 4> 폐기물 종류별 대행대가 지급방식 현황

(기준: 2018. 1.)



11 총액도급제란 각 대행업체 담당구역의 주거형태와 지역여건 등 청소작업 환경과 난이도를 감안하여 예상 소요인력과 장비 등을 산출하고, 이에 소요되는 연간 총비용(원가)을 산출한 후 12개월로 나누어 매월 동일한 비용을 지급하는 방식이다.

12 톤당단가제는 연간 총비용(원가)을 1년간 처리한 폐기물량으로 나누어 단가를 정한 후 수거실적(톤)에 따라 비용을 지급하는 방식이며, 리터당단가제는 연간 총비용(원가)을 1년간 처리한 종량제봉투 판매량으로 나누어 단가를 정한 후 종량제봉투 판매실적(리터)에 따라 비용을 지급하는 방식이다.

다. 이 사건 입찰 현황

13 서울시 ○○○○은 2017년 및 2019년에 생활폐기물 수집·운반 대행 관할구역을 4권역으로 나누어 총 8건의 입찰을 실시하였다(이하 '이 사건 입찰'[8]이라 한다).

14 이 사건 입찰참가자는 입찰공고일 전일부터 입찰일까지 폐기물관리법 제25조에 따라 생활폐기물 수집·운반업 허가를 득하고, 영업구역이 서울시로 되어 있어야 하며, 낙찰자는 적격심사서류 제출 전까지 영업구역을 서울시 마포구로 변경하여야

8) 이 사건 입찰 중 2017년에 실시한 입찰은 '이 사건 2017년 입찰'이라 하고, 2019년에 실시한 입찰은 '이 사건 2019년 입찰'이라 한다.

한다.

15 또한, 이 사건 입찰은 적격심사 대상으로 예정가격 대비 낙찰하한율 87.745% 이상 최저가로 입찰한 자 순으로 계약이행능력을 심사하여 종합평점이 95점 이상인 자를 낙찰자로 결정하였다.[9)]

16 이 사건과 관련하여 2017년과 2019년의 입찰 개요 및 권역도는 아래 <표 6>, <표 7>과 같다.

9) 서울특별시 일반용역 적격심사 세부기준 제6조(낙찰자 결정)

<표 5> 계약이행능력 심사기준(서울시)

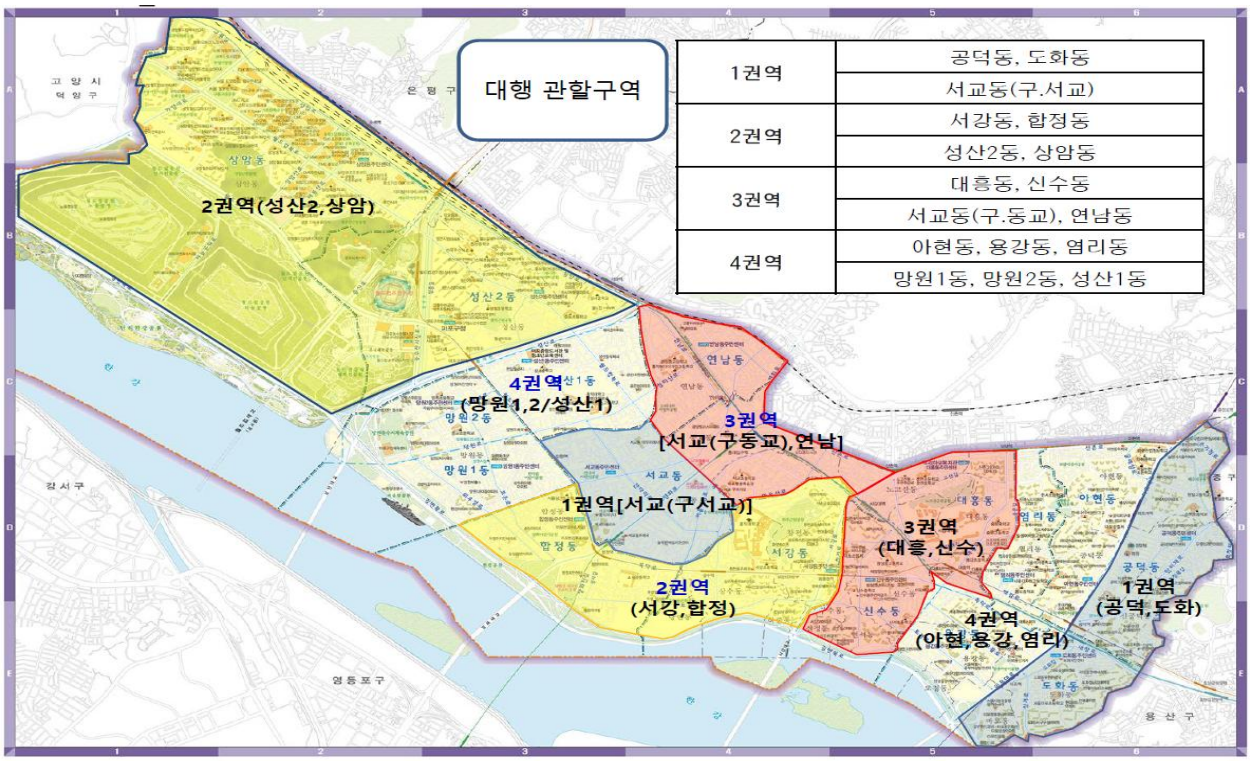
구분	종합	①용역수행능력		②입찰가격	③신인도
추정가격 10억원 이상	100점	이행실적	40점	30점	+6점 ~ -15점
		경영상태 (신용평가등급 또는 재무비율 등)	30점		
		합 계	70점		

<표 6> 이 사건 용역입찰 개요

구분	공고명	공고기관	수요기관	공고일[10]	낙찰자 선정방식
1	2017년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(1권역)	서울시 ○○○○	서울시 ○○○○	2017.2.15.	적격심사
2	2017년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(2권역)				
3	2017년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(3권역)				
4	2017년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(4권역)				
5	2019년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(1권역)			2019.2.1.	적격심사
6	2019년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(2권역)				
7	2019년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(3권역)				
8	2019년 서울특별시 마포구 생활폐기물 수집운반 대행용역(4권역)				

<표 7> 권 역 도

10) 최초공고일을 말한다.



2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 인정사실 및 근거

1) 합의 배경

17 피심인들은 이 사건 입찰 이전부터 수의계약을 통해 총 4개 권역 중 각 1개 권역을 맡아 대행용역을 수행하였다.

18 입찰이 실시되기 이전인 2016년까지 평화환경은 39년, 대경환경 24년, 효성환경 15년, 고려리사이클링은 6년간 마포구 생활폐기물 수집·운반 대행용역을 수행하였는데, 평화환경은 2007년부터 1권역에 해당하는 지역을, 고려리사이클링은 2010년부터 4권역에 해당하는 지역을 수행하는 등 피심인들은 수년간 특정 지역의 생활폐기물 수집·운반 용역을 담당하였던바, 각각 담당 권역별로 지역의 특성 및 생활환경에 숙련되어 있었다.

19 이에 피심인들은 기존에 용역을 수행하던 권역이 아닌 새로운 권역에서 대행 용역을 수행해야 할 경우, 해당 권역에 적합한 장비를 다시 구비해야 하거나 생활환경 등 지역적 특성을 숙지하고 숙련되기까지 최소 6개월 이상이 소요되기 때문에 대행업체 선정방식을 수의계약에서 경쟁입찰로 변경하더라도 기존 자신의 권역을 그대로 유지하고자 하였다.

20 이와 같이 피심인들은 입찰 이전부터 수의계약을 통해 용역을 수행하던 권역을 선호하였으므로, 각 권역에 대하여 단독응찰로 인한 유찰을 방지할 필요가 있었다.

21 또한, 서울시 ○○○○은 2016. 4. 1.부터 생활폐기물 대행수수료 지급기준을 톤당 단가제를 채택한 후 2017. 1. 24. 구청 임시회의에서 원가계산용역기관을 통해 산정한 톤당 단가를 공개하며, 이 사건 2017년 입찰에 대하여 각 권역별 낙찰자의 개별낙찰률이 아닌 평균낙찰률을 적용할 것을 통보하였다.[11)]

22 즉, 평균낙찰률로 톤당 단가를 적용하여 생활폐기물 대행수수료를 지급하게 될 경우 만일 피심인들 중 어느 한 권역에서 낮은 투찰율로 낙찰받게 되면, 전체 톤당 단가가 하락하여 대행수수료 역시 하락하는 결과를 초래할 수 있었다.

23 이러한 상황에서 오랫동안 업무적 교류[12)]를 통해 상호 협조 관계가 형성되어 있던 피심인들은 자신들이 선호하는 기존 권역에서 단독 응찰로 인한 유찰을 방지하고, 자신들이 원하는 수준의 단가로 낙찰받고자 사전에 투찰권역, 낙찰예정자 및 투찰률(투찰가격) 등을 합의하게 되었다.

24 이와 같은 사실은 대행업체 1월 임시회의 자료(소갑 제1-7호증), 고려리사이클링 장○○・곽○○ 진술조서(소갑 제2-1호증), 대경환경 김○○ 진술조서(소갑 제2-3

---

11) ○○○○은 2017년 입찰결과에 따라 2017년 기준톤당 단가(노무비 70% 적용 : 생활폐기물 원, 음식물 원, 혼합재활용 원, 폐스티로폼 원)에 피심인들의 평균 낙찰률(%)을 곱하여 실제 톤당 단가를 산정하였다.

12) 피심인들은 수집한 폐기물을 운반하고 적재하는 작업에 소요되는 인건비, 운송비, 전기료 등의 비용을 공동으로 부담하게 되면서 상호 협조하는 관계가 형성되었다.

호증), 평화환경 김△△ 1차 진술조서(소갑 제2-7호증), 평화환경 김□□ 진술조서(소갑 제2-10호증), 효성환경 최○○ 1차 진술조서(소갑 제2-11호증) 등을 통하여 인정된다.

2) 구체적 행위사실

가) 2017년 입찰 건

(1) 입찰 경위 및 합의 내용

25 피심인들은 2017년 입찰에 참가하면서 기존 수의계약을 통해 대행용역을 수행하던 권역에서 낙찰받기로 하고, 각 권역별 낙찰예정자는 기초금액 대비 일정비율로 투찰하기로 사전에 합의하였다.

26 한편, ○○○○은 2017년 입찰 전후로 피심인들에게 입찰과 관련된 사항을 통지하는 한편, 인건비와 관련한 피심인들의 의견을 수렴하기 위한 회의를 여러 차례 주관하였는데,[13] 이 과정에서 피심인들은 ○○○○ 회의 전후로 실무자간 대화 등을 통해 입찰에 관한 전반적인 사항을 공동 대응하였다.

27 ○○○○은 2017. 1. 2. 청소행정과 주관 회의를 통해 피심인들에게 2017년 입찰에서의 원가 중 인건비 항목에는 건설 보통인부 노임 단가의 65%를 적용할 예정이라고 공지하였다.

28 이에 고려리사이클링, 대경환경, 평화환경은 2017. 1. 6. ○○○○을 방문하여 건설 보통인부 노임 단가의 65%를 적용한 톤당 단가는 전년도의 단가보다 낮아 경영상 어려움이 있으니, 건설 보통인부 노임단가의 적용률을 더 높여 줄 것을 건의하였다.[14]

---

13) ○○○○ 청소행정과에서 주관한 회의로 고려리사이클링 소속 곽○○, 대경환경 소속 홍○○, 평화환경 소속 김□□, 효성환경 소속 노○○이 업무담당자로 참석하였다.

14) 2016년에 ○○○○은 폐기물관리법 제14조 제8항 및 같은 법 시행규칙 제15조의4 규정에 따라 대행용역 원가계산을 실시하였다. 용역원가에는 노무비, 경비, 일반관리비, 이윤 등이 포함되며, 노무비는

29 ○○○○은 2017. 1. 24. ‘대행업체 1월 임시회의’에서 피심인들에게 대행기간, 대행사 선정방법, 대행구역, 수수료 지급기준 등의 입찰과 관련된 사항을 설명하였고, 인건비는 피심인들의 의견을 수용하여 건설 보통인부 노임 단가의 70%를 적용하기로 하였다.

<표 8> 대행업체 1월 임시회의 자료(2017. 1. 24.)

30 ○○○○은 2017. 2. 15. 회의를 통해 피심인들에게 입찰 절차 등을 안내하면서 예산확보의 어려움을 이유로 각 권역별 기초금액 대비 %로 투찰할 것을 제안하고, 2월말 계약 완료를 목표로 입찰을 진행해야 할 것임을 설명하였다.

31 또한, ○○○○ 청소행정과 담당자와 피심인들은 위 회의 당시 용산구 입찰사례를 언급하며 유찰 방지를 위하여 2개 업체가 응찰해야 함을 언급하기도 하였다.

32 피심인들은 2017년 각 권역별 입찰에 2개 업체씩 짝을 이뤄 응찰하되, 수의계약을 통해 대행용역을 수행하던 기존 사업자를 해당 권역의 낙찰예정자로 정하고 나머지 사업자는 들러리로 참가하기로 상호 합의하였다.

33 한편, ○○○○이 피심인들에게 입찰에서 기초금액 대비 투찰률 %에 해당

대한건설협회 건설업 임금실태 조사보고서 중 보통인부 노임단가를 기준으로 계상된다. 경비에는 감가상각비, 수리수선비, 인적보험료, 복리후생비, 유류비 등이 포함되며, 노무비와 경비 합계액의 10%를 한도로 일반관리비를, 노무비, 경비 및 일반관리비 합계액의 10%를 한도로 이윤을 각각 계상한다. 따라서 건설 보통인부 노임단가 적용률이 높을수록 실제 인건비도 상승하지만, 이윤 등 용역원가의 모든 구성항목 또한 상승하므로 피심인들의 수입도 증가한다.

하는 금액으로 투찰할 것을 제안하였으나, 오히려 피심인들은 이에 대한 반발로 각 권역별 기초금액 대비 투찰률 %에 해당하는 금액으로 투찰하여 낙찰받기로 합의하였다.

<표 9> 대경환경 홍○○의 업무수첩

<표 10> 대경환경 주간업무보고(보고일: 2017.2.16.)

<표 11> 관련자 진술 내용 일부 발췌

< 고려리사이클링 장○○, 곽○○ 진술조서(소갑 제2-1호증) > 문) 구청에서 빨리 계약이 되어야 하니 2개씩 들어와야 된다 이런 이야기는 없었나요 곽) 그런 이야기는 없었고요, 자기 본인들이 하는 지역이 자기 지역이 아닌가 하는 이야기는

한 적이 있습니다. 암묵적으로 그런 이야기는 있었습니다.

< 대경환경 김○○ 진술조서(소갑 제2-3호증) >

문) 이때부터 1, 2 권역만 투찰하기로 생각하였나요?
답) 한 권역에 한 사람만 들어가면 낙찰이 안 된다고 해서 한 구역씩 더 들어가기로 했는데, 1구역이 우리 구역과 붙어 있고 우리가 했던 구역도 있습니다. 그래서 유리하다고 생각해서 이렇게 조를 짠 것입니다.

문) 업체 분위기와 관련이 있었나요?
답) 구청에서 시일이 얼마 안 남아서 이번에 되도록 빨리 하라고 하니까 우리 둘이 하자는 등 그런 이야기를 해서 아마 이렇게 한 것으로 알고 있습니다.

문) 타 지역을 하면 다행이라는 게 무슨 말인가요
답) (생략) 업체들이 구역이 바뀌는 걸 원하지 않습니다. 저희도 1구역을 낙찰받을 생각은 없었습니다.

문) 그런데 되는 구역과 안 되는 구역 금액 차가 크지 않는데 어떻게 해당 금액으로 낙찰이 되고 안될 것으로 생각하였나요.
답) 우리 구역은 100% 이하를 맞추고 다른 구역은 100% 이상으로 투찰하려고 한 것 같습니다. 실무진 만났을 때 이 정도 해야 하지 않겠나 하는 이야기가 있었지 않았나 싶습니다. 다만 관련해서 보고를 받거나 관리자 회의에서 이야기를 나눈 기억은 나지 않습니다.

< 대경환경 홍○○, 홍△△ 진술조서(소갑 제2-4호증) >

문) 이와 관련해서 같이 참석한 다른 폐기물사 직원들이 이야기한 것이 있나요
답) (생략) 2. 15.에도 회의를 했었습니다. 구청 청소과 회의였고, 입찰 일시가 언제부터 언제까지다, 공고가 언제되고 개찰은 언제 한다, 적격심사 자료는 18일까지 완료해라, 권역별로는 %로 들어와라고 했습니다.

문) 입찰 결과를 보니까 1, 2권역과 3, 4권역을 각각 2개 업체씩 서로 들어갔는데, 이와 관련해서 다른 사업자분들과 이야기를 나눈 것이 있나요.
답) 내부 보고문서를 보면 구청에서 영등포 입찰을 참고해서 2개 업체씩 응찰하라는 이야기를 했던 것 같습니다.

< 효성환경 최○○ 진술조서(소갑 제2-12호증) >

문) 당시 입찰에서 투찰률 %는 어떻게 정해진 것인가요?

답) 2016년에 비해 2017년의 예가 자체가 오히려 작게 나왔습니다. 원래는 인건비가 인상되기 때문에 좀 높게 나와야 하는데 오히려 낮게 나왔습니다. 그래서 적자를 보니까 입찰을 참여 안 했고, 재공고 나면서 임금 기준이 낙찰하한율 이상으로 되면서 참가한 것입니다. 4개사가 모두 임금이 통일이 되어 있습니다. 저는 해당 입찰에서 100% 쓰는 것으로 생각했고요, 노○○ 부장이 로 투찰을 했습니다. 문) 그럼 %는 노○○ 부장이 정한 것인가? 답) 예. 임금을 맞춰야 되니까 그런 거라고 들었습니다. 임금은 십수 년 전부터 4개사가 똑같이 해왔습니다. 무슨 법이 있거나 한 것은 아니지만 직영은 임금이 같으니 저희도 같이 하는 게 맞다고 생각했습니다. 그래야 별 문제가 안 생기기도 하고요. 문) 임금이 같다고 하여 어떻게 투찰금액이 같아질 수 있나요? 임금 외에 여러 요소가 투찰금액에 반영될 수 있는데요. 답) 구청하고 4개사 실무자들이 계속 회의를 했고, 그 이후에도 실무자들끼리 계속 회의를 한 것으로 알고 있습니다. 그러면서 100%를 써야 하는거 아니냐 이야기를 했다고 알고 있습니다. 구청에서 컨트롤한 것은 아니고, 구청 회의 이후 실무자들끼리 계속 논의한 것으로 알고 있습니다.

34 이후 피심인들은 2017. 2. 17. ○○○○ 청소행정과 주관 회의에서 인건비 적용기준과 관련하여 '예정가격 산정시 적용한 노임에 낙찰율을 곱한 수준 이상의 임금'을 적용할 경우 회사 경영을 유지하기 어려우므로, '낙찰하한율'로 변경해 줄 것을 건의하였다.

35 이에 ○○○○은 제1차 입찰이 유찰되면 인건비 적용기준을 '낙찰율'에서 '낙찰하한율'로 변경하여 재공고하기로 하였는데, 결국 2017. 2. 15. 공고한 1차 입찰은 피심인들 모두 응찰하지 아니하여 2017. 2. 21. 유찰되었다.

36

<표 12> 대경환경 홍○○, 홍△△ 진술조서(소갑 제2-4호증)

문) 또 어떻게 메모되어 있나요. 답) 아마 2. 15.에 당시 공고를 보니 임금이 낙찰률로 되어 있는데 업체들이 이건 좀 어렵지 않느냐는 이야기가 있었습니다. 또 당시 15일 회의에서 %로 들어오라는 것에 대해 100%로도 어렵다는 반발을 했습니다. 또, 1. 24. 회의에서 단가 이야기가 있었는데, 이 단가로 계산을 하더라도 깎이는데 여기서 또 로 들어오면 반발이 있었습니다. 100%로 해도 마이너스이기 때문입니다. 그래서 그 당시에 아마 재차 %가 아니라 100% 수준으로 해달라고 건의를 한 것으로 알고 있고, 그 당시 부장님은 %로는 좀 들어갈까 생각을 하셨던 것 같습니다. 그래서 이후에 구청에 건의를 하니까 2. 17.에 구청 회의가 있었는데요. 낙찰하한율도 바꿔달라는 이야기가 있었는데 이거는 불가하다고 했었고요. 대신에 1차에서 무응찰되어 유찰이 되면 2차는 바꿔주겠다고 했습니다. 그리고 결론적으로는 그 당시 입찰이 유찰이 돼서 2. 22.에 재공고를 했고 낙찰하한율로 문구가 수정이 되어 재공고 되었습니다. (생략)

(2) 합의 실행 및 결과

37 2017. 2. 15. 공고된 1차 입찰이 2017. 2. 21. 개찰 결과 미응찰로 유찰되자, ○○○○은 같은 날 인건비에 적용될 기준율을 '낙찰률'에서 '낙찰하한율'로 변경하여 재공고하였다.

38 이에 피심인들은 사전에 합의한 대로 1·2권역 입찰에서는 평화환경과 대경환경이, 3·4권역 입찰에서는 효성환경과 고려리사이클링이 낙찰예정자와 들러리로 짝을 이루어 입찰에 참가하고, 낙찰예정자는 기초금액 대비 투찰률 %에 해당하는 금액을, 들러리는 그 금액 이상으로 투찰하였다.

39 그 결과 이 사건 2017년 입찰에서 2017. 2. 28. 1권역 평화환경, 3권역 효성환경, 4권역 고려리사이클링이 각각 낙찰자로 선정되었고, 2권역은 예가 초과로 유찰되어 같은 날 3차 입찰이 공고되었으며, 2017. 3. 7. 대경환경이 2권역을 최종 낙찰받아 ○○○○과 용역 계약을 각각 체결하였다.[15] 구체적인 입찰 결과는 <표 13>과 같다.

15) 2권역의 2차 및 3차 입찰은 모두 평화환경(들러리)과 대경환경(낙찰예정자)이 입찰에 참가하는 한편, 2차 입찰이 예가 초과로 유찰되었음에도 불구하고 대경환경과 평화환경은 3차 입찰에서도 동일한 금액(대경환경 원, 평화환경 원)으로 투찰하였다.

<표 13> 2017년 용역입찰 결과

(단위: 원, %)

공고명	권역	공고일[16]	입찰참여자	투찰금액	기초금액 대비 투찰률[17]	낙찰자
서울특별시 마포구 생활폐기물 수집・운반 대행용역	1권역	2017. 2. 21.	평화환경			낙찰자
			대경환경			
	2권역	2017. 2. 28.	대경환경			낙찰자
			평화환경			
	3권역	2017. 2. 21.	효성환경			낙찰자
			고려리사이클링			
	4권역	2017. 2. 21.	고려리사이클링			낙찰자
			효성환경			

나) 2019년 입찰 건

(1) 입찰 경위 및 합의 내용

40 피심인들은 2019년 입찰에서도 2017년 입찰과 동일하게 각 권역별 기존 사업자가 해당 권역을 낙찰받기로 하고, 그 낙찰예정자는 기초금액 대비 일정비율로 투찰하기로 사전에 합의하면서 입찰 관련한 전반적인 사항을 공동 대응하였다.

41 ○○○○은 2019. 1월경 청소행정과 주관 회의를 통해서 2017년 입찰과 동일하게 대행구역을 4권역으로 나누고, 입찰공고 예정일, 원가인상률, 인건비 등 입찰과 관련된 사항을 설명하면서 '유찰이 2회 이상 발생한다면 수의계약으로 하겠다'고 안내하였다.[18]

42 ○○○○은 2019. 2. 1. 1차 입찰을 공고하였으나, 계약금액 오기로 입찰 취소 후 2019. 2. 8. 2차 입찰을 공고하였다.

16) 2017. 2. 15. 공고된 1차 입찰은 미응찰 사유로 유찰되었고, 2권역에 대한 2017. 2. 21. 공고된 2차 입찰은 예가 초과로 유찰되었다.
17) 소수점 넷째자리에서 반올림하였다.
18) ○○○○ 청소행정과에서 주관한 회의로 고려리사이클링 소속 곽○○, 대경환경 소속 김□, 평화환경 소속 김□□, 효성환경 소속 노○○이 업무담당자로 참석하였다.

43 그러나 피심인들은 2017년 입찰과 비교하여 톤당 단가 상승분보다 인건비 상승분이 더 높아 적자가 예상되고, 2회 유찰 시 수의계약을 검토하겠다는 ○○○○의 계획을 믿고, 수의계약을 유도하기 위하여 입찰에 참가하지 아니하였다.

44 한편, ○○○○은 2019. 2. 14. 개찰 결과 피심인들 모두 응찰하지 않았다는 사실을 확인한 후 수의계약 전환 계획을 철회하고, 낙찰될 때까지 공개 입찰하기로 방침을 변경하여 같은 날 3차 입찰을 공고하였다.

45 위 3차 입찰에서 1권역 평화산업, 2권역 대경환경, 3권역 효성환경이 각각 단독으로 응찰하여 유찰되었다. 한편, 4권역에서 고려리사이클링, 대경환경, 평화환경이 응찰하여 2019. 2. 20. 고려리사이클링이 최저가 투찰자가 되었으나, ○○○○은 적격심사 점수 미달을 이유로 고려리사이클링을 낙찰자로 선정하지 않았다.[19]

46 ○○○○은 2019. 2. 21. 1권역, 2권역, 3권역을 대상으로 4차 입찰을 공고하였으나, 피심인들은 4권역 입찰 결과를 지켜보기 위하여 모두 응찰하지 않았고[20], 2019. 3. 6. 공고한 입찰[21]에서 피심인들은 2017년 용역입찰과 동일하게 대행용역을 수행하던 기존 사업자를 각 권역의 낙찰예정자로 정하여 입찰에 참가하기로 합의하였다[22].

---

19) ○○○○이 고려리사이클링에게 투찰금액이 사업예산을 초과하여 진행할 수 없음을 안내하면서 고려리사이클링에게 적격심사 점수미달로 인하여 적격심사를 포기한다는 내용의 포기각서를 제출하게 하고, 이에 고려리사이클링이 2019. 2. 26. ○○○○에 포기각서를 제출한 것으로 보인다.

20) ○○○○의 적격심사 기준 변경으로 인해 고려리사이클링이 이행실적 점수 부족으로 적격심사 미달로 평가받았다.

21) 1권역 내지 3권역은 5차 입찰에 해당하고, 4권역은 4차 입찰에 해당한다.

22) 특히, 고려리사이클링은 , 고려리사이클링의 투찰가격 등 입찰 관련 정보가 공유되었던 것으로 보인다(대경환경 김○○ 진술조서, 소갑 제2-3호증).

<표 14> 2019년 입찰 경위

(단위: 원, %)

공고명	구분	공고일	개찰일	입찰참여자	투찰금액 (투찰률)[23]	결과
서울특별시 마포구 생활폐기물 수집・운반 대행용역	1권역	2019. 2. 1.	2019. 2. 12.	-		취소
		2019. 2. 8.	2019. 2. 14.	-		유찰 (무응찰)
		2019. 2. 14.	2019. 2. 20.	평화환경		유찰 (단독응찰)
		2019. 2. 21.	2019. 2. 27.	-		유찰 (무응찰)
		2019. 3. 6.	2019. 3. 12.	평화환경		낙찰
				효성환경		탈락
	2권역	2019. 2. 1.	2019. 2. 12.	-		취소
		2019. 2. 8.	2019. 2. 14.	-		유찰 (무응찰)
		2019. 2. 14.	2019. 2. 20.	대경환경		유찰 (단독응찰)
		2019. 2. 21.	2019. 2. 27.	-		유찰 (무응찰)
		2019. 3. 6.	2019. 3. 12.	대경환경		낙찰
				효성환경		탈락
	3권역	2019. 2. 1.	2019. 2. 12.	-		취소
		2019. 2. 8.	2019. 2. 14.	-		유찰 (무응찰)
		2019. 2. 14.	2019. 2. 20.	효성환경		유찰 (단독응찰)
		2019. 2. 21.	2019. 2. 27.	-		유찰 (무응찰)
		2019. 3. 6.	2019. 3. 12.	효성환경		낙찰
				평화환경		탈락
	4권역	2019. 2. 1.	2019. 2. 12.	-		취소
		2019. 2. 8.	2019. 2. 14.	-		유찰 (무응찰)
		2019. 2. 14.	2019. 2. 20.	고려리사이클링		적격점수 미달처리
				평화환경		-
				대경환경		-
		2019. 3. 6.	2019. 3. 12.	고려리사이클링		낙찰
				대경환경		탈락
				효성환경		탈락
				평화환경		탈락

(2) 합의 실행 및 결과

47 피심인들은 ○○○○○이 2019. 3. 6. 공고한 각 권역별 입찰에 참가하면서 낙찰 예정자는 기초금액 대비 투찰률 % 수준[24]으로 정하되, 들러리사는 이보다 높은 투찰률에 해당하는 금액을 기재하여 투찰하였다.

<표 15> 효성환경 최○○ 3차 진술조서 (소갑 제2-14호증)

문) ○○○○○에서 %이하로 투찰해달라고 말한 사실이 있나요 답) 3차 입찰에서 기초금액 대비 %로 투찰하니, 구청에서 그 금액은 너무 높으니 %이하로 투찰해달라고 요청했습니다. 그리고 당사 뿐만 아니라 다른 업체들에게도 모두 요청한 것으로 알고 있습니다.

48 그 결과 이 사건 2019년 입찰에서 1권역 평화환경, 2권역 대경환경, 3권역 효성환경, 4권역 고려리사이클링이 최종 낙찰받아 ○○○○○과 용역 계약을 각각 체결하였다. 구체적인 입찰 결과는 아래 <표 16>과 같다.

<표 16> 2019년 용역입찰 결과

(단위: 원, %)

공고명	권역	공고일[25]	입찰참여자	투찰금액	기초금액 대비 투찰률[26]	낙찰자
서울특별시 마포구 생활폐기물 수집・운반 대행용역	1권역	2019. 3. 6.	평화환경			낙찰자
			효성환경			
	2권역	2019. 3. 6.	대경환경			낙찰자
			효성환경			
	3권역	2019. 3. 6.	효성환경			낙찰자
			평화환경			
	4권역	2019. 3. 6.	고려리사이클링			낙찰자
			대경환경			
			효성환경			
			평화환경			

23) 기초금액 대비 투찰률을 말한다.
24) 발주처인 ○○○○○이 피심인들에게 예산 한도를 피력하며 기초금액의 % 수준으로 투찰할 것을 제시함에 따라 피심인들이 투찰률 %로 정한 것으로 보인다.
25) 최종 낙찰자가 선정된 입찰공고일을 기재한다.
26) 소수점 넷째자리에서 반올림하였다.

3) 근거

49 이러한 사실은 대경환경 홍○○의 업무수첩(소갑 제1-2호증), 대경환경 주간 업무보고(소갑 제1-3호증), 평화환경 김△△의 휴대전화 문자메시지(소갑 제1-6호증), 대행업체 1월 임시회의 자료(소갑 제1-7호증), 고려리사이클링 장○○, 곽○○ 등 관련자 각 진술조서(소갑 제2-1호증 내지 소갑 제2-14호증), 2017년 및 2019년 입찰공고문, 입찰현황, 계약서(소갑 제3-1호증 및 소갑 제3-2호증), ○○○○ 회신자료(소갑 제3-7호증), 이 사건 심의일 당시 피심인들 진술의 전체 취지 등을 통하여 인정된다.[27]

나. 관련 법 규정 및 법리

1) 관련 법 규정

법 제19조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 행하도록 하여서는 아니된다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위

5. ~ 7. (생 략)

8. 입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자(競落者), 투찰(投札)가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위

9. (생 략)

---

27) 다만, 피심인 간 2017. 3. 16.자 합의서(소갑 제1-1호증)는 2017년 입찰에서 각 권역별 낙찰자가 결정(1·3·4권역은 2017. 2. 28. 개찰하고, 2권역은 2017. 3. 7. 개찰함) 된 이후에 작성된 점,

, 이 사건 입찰에서 피심인들 간 권역 변경이 이루어지지 않아 합의서 내용과 일치하지 않는 점 등을 종합하여 판단하면, 이 사건 공동행위에 대한 직접적인 증거로 인정하기 부족하다.

② ~ ⑥ (생 략)

2) 법리

50 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 첫째, 법 제19조 제1항 각 호의 행위에 대하여 다른 사업자와 계약·협정·결의 기타 어떠한 방법으로든 합의를 하여야 하고 둘째, 이러한 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다.

가) 합의의 존재

(1) 합의의 의미

51 법 제19조 제1항의 부당한 공동행위는 사업자가 다른 사업자와 공동으로 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 같은 항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것이 아니다.[28]

52 여기서의 '합의'란 복수의 사업자 간 의사의 합치를 의미한다. 의사의 합치라 함은 넓은 의미에서의 합의를 말하는 것으로, 반드시 청약·승낙으로 이루어지는 법률적으로 유효한 계약일 필요는 없고 의사의 일치가 있었다는 상호인식이나 이해 또는 암묵의 요해, 즉 묵시적 합의까지 포함하는 넓은 개념이다. 즉, 부당한 공동행위에 있어서 합의는 사업자 간 의사의 연락을 의미하는 것으로 계약, 협정 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라 사업자 간 양해와 같은 묵시적 합의 내지는 암묵의 요해에 그치는 경우도 포함되며, 반드시 사업자들이 동시에 같은 장소에 모여 특정한 사안에 대하여 명시적이고 적극적인 합의를 한 경우만을 의미하는 것은 아니고 순차적으로 합의가 성립하는 경우도 포함한다.

(2) 법 제19조 제1항 제4호 및 제8호에 해당하는 행위

28) 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조

53 법 제19조 제1항 제4호에서 규정하는 '거래지역 또는 거래상대방을 제한하는 행위'라 함은 사업자별로 거래지역을 정하는 행위, 특정 지역에서는 거래하지 않도록 하거나 특정 지역에서만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래지역을 제한하는 행위로 사업자별로 거래상대방을 정하는 행위, 특정 사업자와는 거래하지 않도록 하거나 특정 사업자와만 거래하도록 하는 행위 등과 같이 거래상대방을 제한하는 행위를 의미한다.

54 법 제19조 제1항 제8호에서 규정하는 '입찰 또는 경매에 있어 낙찰자, 경락자, 투찰가격, 낙찰가격 또는 경락가격, 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항을 결정하는 행위'란 입찰에서 사업자 사이에 낙찰예정자, 투찰가격 등을 사전에 합의하여 결정하는 것을 의미한다.

나) 경쟁제한성

55 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

56 당해 공동행위가 경쟁제한성을 가지는지 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하여, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴, 개별적으로 판단하여야 한다.[29]

57 또한, '일정한 거래분야'에는 경쟁관계가 있는 경우뿐만 아니라 경쟁관계가 성립될 수 있는 경우도 되고, 부당한 공동행위의 경쟁제한성에는 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치는 경우뿐만 아니라 그러한 영향을 미칠 우려가 있는 경우도 포함된다.

29) 대법원 2011. 5. 26. 선고 2008도6341 판결 참조

58 한편, 입찰담합은 입찰과정에서 자유로운 가격경쟁을 제한하고 당해 입찰에서 낙찰자 및 낙찰가격 결정에 영향을 미치는 것임이 분명하므로 특별한 사정이 없는 한 경쟁제한효과가 큰 경성 공동행위이다.[30]

59

다) 하나의 공동행위

60 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에 관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[31]

다. 위 2. 가. 행위의 위법 여부

1) 법 제19조 제1항 제4호 및 제8호에 해당하는 합의의 존재 여부

61 위 2. 가. 인정 사실 및 근거들을 관련 법 규정 및 법리에 따라 종합적으로 살펴보면, 이 사건 2017년 및 2019년 입찰 진행 과정에서 발주처인 ○○○○이 일부 개입한 정황이 있다 하더라도 피심인들이 스스로 실무자 협의 등을 통해 낙찰받을 각 권역을 정하고 낙찰예정자, 들러리사, 투찰률(투찰가격) 등을 정하는 의사의 합치가 있었음이 인정되는바, 이러한 의사의 합치는 법 제19조 제1항 제4호 및 제8호의 합의에 해당한다.

2) 경쟁제한성 판단

30) 대법원 2017. 3. 16. 선고 2016두61723 판결 참조
31) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

62 이 사건 공동행위는 다음과 같은 점에서 경쟁을 부당하게 제한하는 것으로 판단된다.

63 첫째, 피심인들은 서울시 ○○○○이 발주한 생활폐기물 수집·운반 대행 용역 입찰과 관련하여 경쟁을 회피할 목적으로 낙찰예정자와 투찰률(투찰가격) 등을 합의·실행하였는바, 이러한 이 사건 각 공동행위는 그 성격상 효율성 증대 효과는 기대하기 어려운 반면 경쟁을 제한하는 효과가 명백한 경성 공동행위에 해당한다.

64 둘째, 피심인들은 사전에 낙찰받고자 하는 권역을 정하고, 낙찰예정자, 들러리사, 투찰률(투찰가격) 등 경쟁 요소를 공동으로 결정하였는바, 이로 인하여 입찰참가자들 간 경쟁을 통하여 거래상대방, 거래조건 등을 결정하고자 한 경쟁 입찰제도의 취지를 무력화시켜 동 입찰시장에서 실질적인 경쟁을 통하여 낙찰자가 결정될 수 있는 가능성을 원천적으로 제한하였다.

65 셋째, 입찰에 참여가능한 사업자가 제한적이고, 경쟁이 어느 정도 제한되어 있다는 사정만으로 경쟁제한성이 경미하다고 볼 수 없다.

3) 하나의 공동행위인지 여부

66 2017년 및 2019년 입찰에 대한 이 사건 각 공동행위는 '서울시 마포구 생활폐기물 수집·운반 대행 용역'이라는 동일한 대상에 대해 피심인들이 낙찰받을 권역, 낙찰예정자, 들러리사, 투찰률(투찰가격) 등을 미리 정하여 가격경쟁을 회피하고, 자신들의 이익을 안정적으로 확보하기로 하는 단일한 의사와 공동의 인식하에서 이루어졌으며, 이러한 합의는 중도에 단절됨이 없이 지속된 점을 고려할 때 하나의 공동행위로 인정된다.

4) 피심인들의 주장에 대한 판단

67 피심인들은 이 사건 공동행위는 수요독점자로서 우월적 지위를 가진 ○○○○의 적극적인 행정지도에 따른 것으로 부당성이 인정되지 않는다고 주장한다.

68 살피건대, 행정지도는 비권력적 사실행위에 불과한 것이어서 그에 따름이 강제된 것이 아니므로 사업자로서는 독자적으로 법 위반 여부를 판단하여 행동하였어야 할 것이고,[32] 행정기관이 법령상 구체적인 근거 없이 사업자들의 합의를 유도하는 행정지도를 한 결과 부당한 공동행위가 행해졌다 하더라도 그 부당한 공동행위는 원칙적으로 위법하다 할 것이다.[33]

69 따라서 가사 이 사건 입찰에 ○○○○의 개입이 일부 있었다고 하더라도, 이와 별개로 피심인들도 각자의 이익을 위하여 독립된 의사에 따라 각 권역을 낙찰받고자 이 사건 공동행위를 한 것으로 보이고, 더욱이 위 ○○○○의 개입이 법령상 근거한 행정지도에 해당하여 이 사건 공동행위를 법령에 따른 정당한 행위라고 볼 수 없는 이상, 피심인들의 위와 같은 주장은 이유 없다.

라. 소결

70 피심인들의 위 2. 가. 행위는 법 제19조 제1항 제4호 및 제8호에 해당하여 위법하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

71 피심인들이 향후 이 사건 각 공동행위와 동일하거나 유사한 행위를 반복하지 않도록 하기 위하여 법 제21조에 따라 행위금지명령을 부과하고, 이 사건 각 공동행위는 그 성격상 효율성 증대효과는 없고 경쟁제한 효과만 발생시키는 것이 명백하므

32) 서울고등법원 1992. 1. 29. 선고 91구2030 판결
33) 「행정지도가 개입된 부당한 공동행위에 대한 심사지침」(2015. 10. 23. 개정 공정거래위원회예규 제235호)

로 법 제22조 및 제55조의3, 법 시행령[34] 제9조, 제61조 및 [별표 2], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[35] 규정에 따라 과징금을 부과한다.

나. 과징금 산정

1) 산정기준

가) 관련매출액[36]

72 법 제19조 제1항 제8호에 해당하는 입찰담합의 경우, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 1)의 규정에 따라 낙찰이 되어 계약이 체결된 경우에는 계약금액을, 낙찰은 되었으나 계약이 체결되지 아니한 경우에는 낙찰금액을, 낙찰이 되지 아니한 경우에는 예정가격(예정가격이 없는 경우에는 응찰금액)을, 예상물량만 규정된 납품단가 입찰의 경우에는 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 당해 입찰담합에 참여한 각 사업자의 관련매출액으로 본다.

73 이 사건 입찰은 예상물량만 규정된 단가입찰[37]에 해당하므로, 심의일 현재 실제 발생한 매출액을 관련매출액으로 본다.[38]

나) 위반행위의 중대성 정도 및 부과기준율

74 이 사건 공동행위는 그 성격상 주로 경쟁제한효과만 발생시키는 경우에 해당하나, 위반행위 전후 사정에 비추어 합의 목적이 유찰을 방지하고 마포구 청소행정의 원활한 수행을 위한 차원에서 이루어진 것으로 볼 수 있는 점, 이 사건 공동행위

34) 2019. 1. 8. 대통령령 제29476호로 개정된 것을 말한다.
35) 2017. 11. 30. 공정거래위원회 고시 제2017-21호로 개정된 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.
36) 피심인들의 행위는 법 제19조 제1항 제4호 및 제8호에 위반되는 행위이나 제4호 및 제8호를 함께 적용할 경우 관련매출액은 제8호를 기준으로 산정한다.
37) 입찰공고문에는 총액입찰(단가총액계약)로 기재되어 있으나, 이 사건 입찰은 원가계산 용역기관이 산정한 폐기물별 단가와 과업지침서에 기재된 예상 폐기물량을 곱한 총액을 투찰한 것으로 그 실질은 단가계약에 해당한다.
38) 다만, 대형폐기물(소형가전 포함) 수수료는 「서울특별시 마포구 폐기물관리 조례」(소형가전의 경우 과업지시서)에 따라 결정되어 이 사건 공동행위와 관련이 없다 할 것인바, 관련매출액에서 제외한다.

로 취득한 부당이득의 규모나 발주처의 피해 정도 등이 크다고 보기 어려운 점 등을 종합적으로 고려하여 '중대성이 약한 위반행위'에 해당하는 것으로 보고, 1.0%의 부과기준율을 적용한다.

75

다) 산정기준

76 산정기준은 위 3. 나. 1) 가)의 관련매출액에 위 3. 나. 1) 나)의 부과기준율을 곱하여 산정하되, 각 입찰 건에서 탈락하였거나 응찰하지 아니한 피심인에 대해서는 과징금고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2) 규정에 따라 들러리 사업자 수가 4 이하인 경우에 해당하므로 50%를 감액한다. 이에 따라 산정된 피심인별 산정기준은 아래 <표 17>과 같다.

<표 17> 산정기준

(단위: 원, 부가세 제외)

피심인	관련매출액[39]	부과기준율	산정기준
고려리사이클링	16,734,607,620	1%	167,346,076
대경환경	19,024,381,950	1%	190,243,820
평화환경	22,814,149,000	1%	228,141,490
효성환경	25,723,516,320	1%	257,235,163

2) 1차 및 2차 조정

77 피심인들에게 과징금 고시 Ⅳ. 2. 내지 3.의 규정에 따른 1차 및 2차 조정 사유에 해당하는 사항이 없으므로, 1차 및 2차 조정 산정기준은 위 3. 나. 1) 다)의 산정기준과 동일하다.

3) 부과과징금의 결정

78 이와 같이 위 산정기준을 피심인별 부과과징금으로 정하되, 과징금 고시 Ⅳ. 4.

39) 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (마) 2) 규정에 따라 들러리 감액을 적용하여 산정한 금액이다.

바.에 따라 1백만원 미만을 버린 금액을 <표 18>의 내용과 같이 피심인별 최종 부과과징금으로 결정한다.

<표 18> 피심인별 최종 부과과징금

(단위: 원, 부가가치세 제외)

피심인	산정기준	최종 부과과징금
고려리사이클링	167,346,076	167,000,000
대경환경	190,243,820	190,000,000
평화환경	228,141,490	228,000,000
효성환경	257,235,163	257,000,000

4. 결론

79 피심인들의 위 2. 가.의 행위는 법 제19조 제1항 제4호 및 제8호에 해당하는 부당한 공동행위에 해당하므로, 시정조치에 대하여는 법 제21조의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제22조의 규정을 각각 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2023년 1월 19일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 정 진 욱

위 원 최 윤 정